

Program Partnerski, MLM i Panel Handlowca — Wymogi Prawne przed Startem

Dokument dla Zarządu · Wersja robocza do konsultacji z radcą prawnym · Data: 02.07.2026

Uwaga: Ten dokument to biznesowe zestawienie przygotowane przez zespół techniczny/produktowy na podstawie ogólnie dostępnych przepisów prawa polskiego (Kodeks cywilny, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, RODO, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy podatkowe). **Nie jest to porada prawna.** Wzory regulaminów i umów zawarte w rozdziale D są **poglądowe** (do uzupełnienia i finalnej weryfikacji). Przed uruchomieniem programu każdy dokument musi zostać zatwierdzony przez radcę prawnego lub kancelarię współpracującą z firmą — w szczególności pod kątem klasyfikacji jako systemu MLM oraz zgodności z zakazem piramid finansowych.

1. Czego dotyczy ten dokument

Uruchamiamy trzy powiązane, ale prawnie odrębne mechanizmy:

1. **Program partnerski / afiliacyjny** — zewnętrzne osoby/firmy polecają produkty za pomocą linków i dostają prowizję od sprzedaży.
2. **Panel Handlowca** — osoby (pracownicy lub kontraktorzy B2B) budują oferty, dostają prowizję od sprzedaży, cele miesięczne i ranking.
3. **Struktura wielopoziomowa (MLM)** — planowana w przyszłości rozbudowa, w której partner zarabia także na sprzedaży generowanej przez zwerbowanych przez niego kolejnych partnerów.

Każdy z tych mechanizmów rodzi inne obowiązki prawne. Poniżej zestawienie krytycznych zagadnień, wykaz dokumentów, które musimy mieć **przed** startem, oraz poglądowe wzory tych dokumentów.

2. Najważniejsze ryzyko prawne: granica między MLM a "piramidą finansową"

To jest **kluczowe ryzyko całego przedsięwzięcia** i powód, dla którego struktura wielopoziomowa powinna wejść **dopiero w Fazie 3**, po akceptacji prawnej.

- Marketing wielopoziomowy (MLM) **jest legalny w Polsce**, jeśli zarobek partnera pochodzi **przede wszystkim ze sprzedaży realnych towarów/usług konsumentom**.
- **Systemy piramidowe są zakazane** — art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wprost zakazuje modeli, w których zarobek uzależniony jest **głównie od wprowadzania (rekrutacji) kolejnych uczestników**, a nie od sprzedaży produktów. Naruszenie tego przepisu to czyn nieuczciwej konkurencji, może skutkować interwencją UOKiK, karami administracyjnymi oraz odpowiedzialnością karną (art. 24 ust. 2 pkt 4 — nieuczciwa praktyka rynkowa może być też wykroczeniem/przestępstwem przy dużej skali).
- **Praktyczne konsekwencje projektowe** (już częściowo uwzględnione w architekturze systemu):
- Prowizja "z góry struktury" (od sprzedaży zwerbowanych partnerów) musi być **wyraźnie niższa** niż prowizja z własnej sprzedaży i nigdy nie może przewyższać wartości realnej sprzedaży leżącej u jej podstaw.
- Musi istnieć **sufit (limit) prowizji wielopoziomowej** — niezależnie od liczby poziomów w dół, łączna prowizja od jednej transakcji nie może przekroczyć ustalonego % marży.
- **Zakaz opłat wejściowych/pakietów startowych** jako głównego źródła przychodu firmy — jeśli partner musi zapłacić za "dołączenie" albo za pakiet produktów, którego realnie nie sprzedaje dalej, to jest to cecha typowa dla piramidy.
- Prowizja nie może być naliczana za sam fakt zwerbowania partnera — tylko za **udokumentowaną sprzedaż** wygenerowaną przez tego partnera.

- **Rekomendacja:** przed wdrożeniem jakiegokolwiek poziomu wielopoziomowego (Faza 3) — pisemna opinia prawna potwierdzająca zgodność konkretnego modelu wynagradzania z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3. Status partnera / handlowca — jaka umowa, jakie podatki

Kto	Forma współpracy	Umowa	Podatki / składki	Dokument rozliczeniowy
Partner — osoba fizyczna, brak działalności gospodarczej	Cywilnoprawna	Umowa zlecenia / umowa o współpracy partnerskiej	Firma jako płatnik pobiera zaliczkę PIT i (zwykle) składki ZUS jak przy zleceniu	Rachunek do umowy zlecenia, PIT-11 na koniec roku
Partner — jednoosobowa działalność gospodarcza (B2B)	Umowa o współpracy / umowa agencyjna B2B	Umowa B2B	Partner sam rozlicza VAT/PIT/ZUS	Faktura VAT lub rachunek (zwolnienie z VAT) wystawiana przez partnera
Partner — spółka	Umowa o współpracy B2B	Umowa B2B	Spółka partnera rozlicza się sama	Faktura VAT
Handlowiec — pracownik etatowy	Stosunek pracy	Aneks do umowy o pracę / regulamin premiowania	Standardowe rozliczenie przez dział kadr	Lista płac, premia w wynagrodzeniu
Handlowiec — kontraktor B2B	Umowa o współpracy B2B	Umowa B2B + regulamin panelu	Handlowiec rozlicza się sam	Faktura VAT

Wniosek: zanim uruchomimy wypłaty, musimy mieć **komplet trzech wariantów umowy** (zlecenie, B2B, aneks pracowniczy) — panel będzie musiał wiedzieć, w jakim statusie jest dany użytkownik, żeby wygenerować właściwy dokument rozliczeniowy (rachunek vs faktura) i naliczyć/nie naliczyć zaliczki podatkowej.

4. RODO — co się zmienia

Program partnerski i panel handlowca **rozszerzają zakres przetwarzanych danych osobowych**. Wymaga to aktualizacji polityki prywatności oraz podstaw prawnych przetwarzania:

- **Śledzenie kliknięć w linki afiliacyjne (cookie 30 dni)** — nowy cel przetwarzania, wymaga zapisu w polityce prywatności/plikach cookies oraz (jeśli cookie nie jest niezbędny technicznie) zgody w bannerze cookies.
- **Adres IP przy wykrywaniu nadużyć (antyfraud)** — adres IP to dane osobowe; podstawa prawna: **prawnie uzasadniony interes administratora** (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) — zapobieganie oszustwom. Wymaga wpisu w rejestrze czynności przetwarzania i w polityce prywatności.
- **Dane partnera do wypłat** (numer konta, NIP, adres) — podstawa: **wykonanie umowy** (art. 6 ust. 1 lit. b).
- **Dane w panelu handlowca** (wyniki sprzedaży, ranking, dane klientów widoczne przy realizacji ofert) — jeśli handlowiec jest pracownikiem, dodatkowa podstawa: **wypełnienie obowiązków pracodawcy + prawnie uzasadniony interes** (zarządzanie wynikami).
- **Klauzula informacyjna dla Partnera/Handlowca** — odrębny dokument (nie to samo co polityka prywatności klientów sklepu), bo inny jest zakres i cel przetwarzania.
- **Umowa powierzenia danych**, jeśli korzystamy z zewnętrznych dostawców płatności/fakturowania (np. Fakturownia, bramka płatności) w kontekście wypłat partnerskich — sprawdzić, czy istniejące umowy powierzenia obejmują ten nowy cel.

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE)

Panel Partnera/Handlowca to serwis, przez który świadczymy usługę drogą elektroniczną (rejestracja, logowanie, generowanie linków, wgląd w saldo). Zgodnie z art. 8 UŚUDE musimy udostępnić **regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną** nieodpłatnie przed zawarciem umowy, określający m.in.: - rodzaje i zakres usług, - warunki świadczenia usług (wymagania techniczne, zakaz dostarczania treści bezprawnych), - warunki zawierania i rozwiązywania umów, - tryb postępowania reklamacyjnego.

6. Oznaczanie treści reklamowych (wytyczne UOKiK / influencer marketing)

Jeśli partnerzy promują linki afiliacyjne w mediach społecznościowych, zgodnie z **Rekomendacją Prezesa UOKiK dot. oznaczania treści reklamowych przez influencerów (2022)** oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: - partner musi **wyraźnie oznaczać** posty/treści zawierające jego link afiliacyjny jako "Link afiliacyjny" / "Współpraca reklamowa" / "#reklama", - regulamin programu partnerskiego powinien **nakładać na partnera obowiązek** takiego oznaczania (przenosi to część odpowiedzialności na partnera, ale firma jako beneficjent też może odpowiadać, jeśli o praktyce wiedziała i jej nie przeciwdziałała).

7. Konkursy i ranking (element gamifikacji panelu handlowca)

Ranking handlowców z nagrodami (np. premia pieniężna za 1. miejsce) to **konkurs sprzedażowy**, nie loteria — o ile wygrana zależy **wyłącznie od wyników pracy** (sprzedaż, prowizja), a nie od losowości. Dzięki temu: - **nie wymaga** zezwolenia na podstawie ustawy o grach hazardowych (loterie promocyjne wymagają zgłoszenia/zezwoleń — konkursy oparte na wynikach pracy nie), - ale nagroda dla pracownika = zwykle **doliczana do przychodu ze stosunku pracy** (PIT wg skali), a dla osoby spoza etatu — **zryczałtowany podatek 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT)**, o ile wartość nagrody przekracza kwotę wolną (aktualnie 2000 zł rocznie od jednego organizatora — do zweryfikowania z księgowością na dzień wypłaty). - **Regulamin konkursu/rankingu** to osobny, krótki dokument — patrz wzór D6.

8. Checklist dokumentów wymaganych przed startem

#	Dokument	Wymagany przed startem	Kto przygotowuje	Kto zatwierdza
1	Regulamin Programu Partnerskiego (Afiliacyjnego)	✓ Tak	Zespół produktowy + prawnik	Zarząd + radca prawny
2	Regulamin Panelu Handlowca (w tym zasady prowizji, celów, rankingu)	✓ Tak	Zespół produktowy + HR	Zarząd + radca prawny
3	Umowa o współpracy — wariant zlecenie (partner os. fizyczna)	✓ Tak	Dział prawny	Radca prawny
4	Umowa o współpracy B2B (partner/handlowiec z działalnością)	✓ Tak	Dział prawny	Radca prawny
5	Aneks do umowy o pracę / regulaminu premiowania (handlowiec-pracownik)	✓ Tak, jeśli dotyczy	HR	Radca prawny
6	Klauzula informacyjna RODO dla Partnera/Handlowca	✓ Tak	IOD / dział prawny	IOD
7	Aneks do Polityki Prywatności sklepu (cookies afiliacyjne, IP antyfraud)	✓ Tak	IOD / dział prawny	IOD
8	Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Panelu Partnera/Handlowca	✓ Tak	Dział prawny	Radca prawny
9	Oświadczenie Partnera (status podatkowy, dane do wypłaty, zgoda RODO)	✓ Tak	Dział prawny	Radca prawny

#	Dokument	Wymagany przed startem	Kto przygotowuje	Kto zatwierdza
10	Regulamin Rankingu/Konkursu Handlowców	✅ Tak, jeśli uruchamiamy ranking z nagrodami	HR / dział prawny	Radca prawny
11	Procedura AML / przeciwdziałania praniu pieniędzy dla dużych wypłat gotówkowych	II Do oceny przy skali wypłat	Dział finansowy	Radca prawny
12	Opinia prawna ws. zgodności modelu wielopoziomowego (MLM) z zakazem piramid	🔒 Wymagane przed Fazą 3 (MLM)	Zewnętrzna kancelaria	Zarząd

9. Parametry i dane, które musi dostarczyć Zarząd / dział prawny

Poniższe pola występują jako puste miejsca we wzorach w rozdziale D — potrzebujemy ich, zanim dokumenty zostaną nadane do użytku:

- Pełna nazwa spółki, adres siedziby, NIP, REGON, KRS (dane rejestrowe do stopki każdego regulaminu i umowy).
- Dane kontaktowe do reklamacji (e-mail, adres korespondencyjny, ew. telefon).
- Wysokość prowizji podstawowej (%) dla partnera afiliacyjnego oraz dla handlowca.
- Okres "zamrożenia" prowizji (obecnie przyjęte technicznie: 14 dni) — potwierdzenie, że to wartość docelowa.
- Okres ważności cookie/atrybucji linku afiliacyjnego (obecnie: 30 dni) — potwierdzenie.
- Minimalna kwota wypłaty przelewem oraz minimalna kwota do wypłaty kuponem.
- Maksymalny globalny % prowizji łącznej (sufit MLM) — jeśli/gdy uruchamiamy Fazę 3.
- Dane osoby/działu odpowiedzialnego za zatwierdzanie wypłat i rozpatrywanie reklamacji.
- Wybór: czy partnerzy-osoby fizyczne bez działalności będą rozliczani przez firmę jako płatnika (umowa zlecenie) — potwierdzenie modelu z działem księgowości.
- Data planowanego wejścia w życie regulaminów.
- Nazwa i adres Inspektora Ochrony Danych (IOD), jeśli wyznaczony.
- Wysokość nagród w rankingu handlowców (progi kwotowe — istotne dla klasyfikacji podatkowej nagrody).

10. Rekomendacja i kolejne kroki

1. **Przed startem Fazy 1+2** (program partnerski + panel handlowca z prowizją jednopoziomową): skompletować dokumenty 1–9 z checklisty (rozdział 8) i przekazać do zatwierdzenia radcy prawnemu.
2. **Faza 3 (MLM wielopoziomowy)** — wstrzymana do czasu uzyskania **pisemnej opinii prawnej** dot. zgodności z zakazem piramid finansowych (dokument 12).
3. **Równolegle** — dział księgowości potwierdza docelowy model podatkowy wypłat (zlecenie vs B2B vs nagroda w konkursie), żeby panel mógł poprawnie generować dokumenty rozliczeniowe.
4. Rozdział D poniżej zawiera **poglądowe wzory** wszystkich dokumentów z checklisty — do uzupełnienia danych w nawiasach kwadratowych [...] i przekazania do finalnej weryfikacji prawnej.

D. Wzory dokumentów (poglądowe — wymagają weryfikacji prawnej)

Każdy wzór poniżej zawiera pola do uzupełnienia oznaczone jako [WSTAWIĆ: ...]. To są dokumenty **robocze/poglądowe**, przygotowane w strukturze zbliżonej do standardów rynkowych — **nie zastępują konsultacji z prawnikiem** przed publikacją.

D1. Regulamin Programu Partnerskiego (Afiliacyjnego)

Regulamin Programu Partnerskiego [WSTAWIĆ: NAZWA SKLEPU]

Obowiązuje od: [WSTAWIĆ: DATA]

§ 1 Postanowienia ogólne

- Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim prowadzonym przez [WSTAWIĆ: PEŁNA NAZWA SPÓŁKI], z siedzibą w [WSTAWIĆ: ADRES], wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem [WSTAWIĆ: KRS], NIP: [WSTAWIĆ: NIP], REGON: [WSTAWIĆ: REGON] (dalej: "Organizator").
- Program Partnerski umożliwia osobom fizycznym i przedsiębiorcom (dalej: "Partner") polecanie produktów dostępnych w sklepie internetowym [WSTAWIĆ: ADRES STRONY] (dalej: "Sklep") za pomocą indywidualnych linków polecających, w zamian za wynagrodzenie prowizyjne.
- Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu.

§ 2 Warunki przystąpienia

- Partnerem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.
- Przystąpienie do Programu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptację Regulaminu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku podejrzenia działań niezgodnych z prawem lub Regulaminem.
- Status Partnera wymaga zatwierdzenia przez Organizatora w panelu administracyjnym.

§ 3 Zasady naliczania prowizji

- Partner otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości [WSTAWIĆ: WYSOKOŚĆ %] wartości brutto zamówienia, pomniejszonej o udzielone rabaty, z wyłączeniem kosztów dostawy.
- Prowizja naliczana jest za zamówienia złożone przez Klienta, który dokonał zakupu w ciągu [WSTAWIĆ: 30] dni od kliknięcia w link polecający Partnera. Obowiązuje zasada ostatniego kliknięcia (ang. *last click*) — w przypadku kliknięcia linków więcej niż jednego Partnera, prowizja przysługuje Partnerowi odpowiadającemu ostatniemu kliknięciu przed zakupem.
- Prowizja jest naliczana warunkowo i pozostaje zablokowana przez okres [WSTAWIĆ: 14] dni od dnia realizacji zamówienia (okres odpowiadający ustawowemu terminowi na odstąpienie od umowy przez Klienta). W przypadku zwrotu towaru, odstąpienia od umowy lub anulowania zamówienia w tym okresie, naliczona prowizja jest anulowana.
- Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, prowizja staje się dostępna do wypłaty.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub cofnięcia prowizji w przypadku stwierdzenia prób oszustwa, w tym samodzielnego dokonywania zakupów przez Partnera z wykorzystaniem własnego linku polecającego w celu wyłudzenia prowizji.

§ 4 Wypłata wynagrodzenia

- Partner może otrzymać należną prowizję w jednej z dwóch form, do wyboru: a) kuponu rabatowego do wykorzystania w Sklepie, wydawanego automatycznie na wniosek Partnera; b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Partnera, po dostarczeniu przez Partnera faktury lub rachunku, o którym mowa w § 5.
- Minimalna kwota do wypłaty przelewem wynosi [WSTAWIĆ: KWOTA] PLN.
- Wypłaty realizowane są w terminie [WSTAWIĆ: LICZBA DNI] dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o wypłatę przez Organizatora.

§ 5 Rozliczenia podatkowe

- Partner będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej rozliczany jest na zasadach umowy zlecenia — Organizator jako płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy oraz, jeśli dotyczy, składki na ubezpieczenia społeczne

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Partner prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie odpowiada za rozliczenie podatku VAT oraz podatku dochodowego z tytułu uzyskanego wynagrodzenia i zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku.

§ 6 Obowiązki Partnera

1. Partner zobowiązuje się do promowania linków polecających zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności do: a) niestosowania nieuczciwych praktyk (spam, wprowadzanie w błąd, fałszywe opinie); b) wyraźnego oznaczania treści zawierających link polecający jako materiał reklamowy/współpracę reklamową, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania treści reklamowych; c) nieużywania płatnych reklam z użyciem nazwy marki Organizatora w sposób naruszający jego prawa.
2. Naruszenie powyższych zasad może skutkować zawieszeniem lub usunięciem konta Partnera oraz utratą prawa do niewypłaconej prowizji.

§ 7 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych Partnera określa odrębna Klauzula Informacyjna RODO dla Partnera, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1).

§ 8 Reklamacje

1. Partner ma prawo złożyć reklamację dotyczącą działania Programu na adres [WSTAWIĆ: E-MAIL] lub adres korespondencyjny Organizatora.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (zmiana przepisów prawa, zmiana zakresu usług). O zmianach Partner zostanie poinformowany z [WSTAWIĆ: LICZBA] dniowym wyprzedzeniem.
2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie [WSTAWIĆ: ADRES URL] w formie umożliwiającej jego pobranie i utrwalenie.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

D2. Regulamin Panelu Handlowca

Regulamin Panelu Handlowca [WSTAWIĆ: NAZWA SKLEPU]

Obowiązuje od: [WSTAWIĆ: DATA]

§ 1 Definicje i zakres

1. Panel Handlowca to serwis internetowy udostępniony przez [WSTAWIĆ: NAZWA SPÓŁKI] osobom współpracującym w charakterze handlowca (dalej: "Handlowiec"), umożliwiający tworzenie ofert dla klientów, śledzenie zamówień oraz naliczanie prowizji.
2. Status Handlowca nadawany jest na podstawie odrębnej umowy o współpracy — [WSTAWIĆ: umowa o pracę / umowa B2B / umowa zlecenia] — a niniejszy Regulamin określa wyłącznie zasady techniczne i operacyjne korzystania z Panelu.

§ 2 Zasady tworzenia ofert i rabatów

1. Handlowiec może udzielać klientom rabatu w wysokości maksymalnie [WSTAWIĆ: MAX %], ustalanego indywidualnie w ramach limitu określonego przez Organizatora w panelu administracyjnym.
2. Prowizja Handlowca naliczana jest od wartości zamówienia pomniejszonej o udzielony rabat, z wyłączeniem produktów promocyjnych/outletowych oraz kosztów dostawy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości maksymalnego rabatu oraz stawki prowizji w każdym czasie, z powiadomieniem Handlowca z wyprzedzeniem [WSTAWIĆ: LICZBA] dni.

§ 3 Moduły opcjonalne Panelu

1. Organizator może w każdym czasie włączać lub wyłączać następujące moduły Panelu bez wpływu na pozostałą funkcjonalność: szablony ofert, śledzenie ofert i przypomnienia płatności, cele miesięczne i ranking.
2. Wyłączenie danego modułu nie stanowi zmiany warunków wynagradzania Handlowca, o ile nie wpływa na wysokość naliczonej prowizji.

§ 4 Ranking i nagrody

1. Zasady rankingu handlowców oraz ewentualnych nagród określa odrębny Regulamin Rankingu (Załącznik nr 2), o ile moduł rankingu jest aktywny.

§ 5 Poufność i ochrona danych klientów

1. Handlowiec zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych klientów, do których uzyskał dostęp w związku z korzystaniem z Panelu, oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji oferty/zamówienia.
2. Zakazane jest wykorzystywanie danych klientów Organizatora do celów niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków Handlowca, w tym do budowania własnej bazy klientów poza Sklepem.

§ 6 Rozwiązanie współpracy

1. Utrata statusu Handlowca (rozwiązanie umowy bazowej) skutkuje utratą dostępu do Panelu, z zachowaniem prawa do wypłaty prowizji już naliczonej i niezablokowanej na dzień rozwiązania współpracy, zgodnie z zasadami określonymi w umowie bazowej.

D3. Umowa o współpracy — wariant zlecenie (Partner/Handlowiec — osoba fizyczna)

UMOWA ZLECENIA nr [WSTAWIĆ: NUMER]

zawarta w dniu [WSTAWIĆ: DATA] w [WSTAWIĆ: MIEJSCOWOŚĆ] pomiędzy:

[WSTAWIĆ: NAZWA SPÓŁKI], z siedzibą w [WSTAWIĆ: ADRES], NIP: [WSTAWIĆ: NIP], reprezentowaną przez [WSTAWIĆ: IMIĘ I NAZWISKO, STANOWISKO] — zwaną dalej "Zleceniodawcą",

a

[WSTAWIĆ: IMIĘ I NAZWISKO], zamieszkałym/ą w [WSTAWIĆ: ADRES], PESEL: [WSTAWIĆ: PESEL] — zwanym/ą dalej "Zleceniobiorcą".

§ 1 Przedmiot umowy

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na [WSTAWIĆ: polecaniu produktów Zleceniodawcy / pośredniczeniu w sprzedaży produktów Zleceniodawcy zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego / Regulaminem Panelu Handlowca], a Zleceniodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego na zasadach określonych w § 3.

§ 2 Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas [WSTAWIĆ: określony / nieokreślony], z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem [WSTAWIĆ: LICZBA] dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy stanowi prowizja naliczana zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 1.
2. Zleceniodawca, jako płatnik, potrąca z wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz, jeśli dotyczy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wypłata następuje na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, w terminie [WSTAWIĆ: LICZBA] dni od dnia jego doręczenia.

§ 4 Poufność i dane osobowe

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności danych klientów i informacji handlowych Zleceniodawcy, do których uzyska dostęp w związku z wykonywaniem umowy, również po jej rozwiązaniu.

§ 5 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia (art. 734 i n. k.c.).

Podpisy: ____ (Zleceniodawca) ____ (Zleceniobiorca)

D4. Umowa o współpracy B2B (Partner/Handlowiec z działalnością gospodarczą)

UMOWA O WSPÓŁPRACY nr [WSTAWIĆ: NUMER]

zawarta w dniu [WSTAWIĆ: DATA] pomiędzy:

[WSTAWIĆ: NAZWA SPÓŁKI], NIP: [WSTAWIĆ: NIP] — zwaną dalej "Zamawiającym",

a

[WSTAWIĆ: NAZWA FIRMY PARTNERA], NIP: [WSTAWIĆ: NIP PARTNERA], z siedzibą w [WSTAWIĆ: ADRES] — zwaną dalej "Wykonawcą".

§ 1 Przedmiot umowy

Wykonawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy na rzecz Zamawiającego usługi pośrednictwa handlowego/promowania produktów zgodnie z Regulaminem [WSTAWIĆ: Programu Partnerskiego / Panelu Handlowca].

§ 2 Charakter współpracy

1. Strony potwierdzają, że niniejsza umowa nie tworzy stosunku pracy, a Wykonawca wykonuje usługi jako niezależny przedsiębiorca, ponosząc ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności.
2. Wykonawca samodzielnie odpowiada za rozliczenia podatkowe (VAT, PIT) oraz składki ZUS związane z prowadzoną działalnością.

§ 3 Wynagrodzenie i fakturowanie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi prowizja naliczana zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 1.
2. Wykonawca wystawia fakturę VAT (lub rachunek, jeśli korzysta ze zwolnienia z VAT) na kwotę naliczonej i odblokowanej prowizji, nie częściej niż [WSTAWIĆ: raz w miesiącu].
3. Płatność następuje przelewem w terminie [WSTAWIĆ: LICZBA] dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§ 4 Klauzula antykonkurencyjna i poufność

Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych klientów oraz informacji handlowych Zamawiającego do celów konkurencyjnych, w szczególności do przekierowywania klientów Zamawiającego do konkurencyjnych sklepów/platform, w okresie

obowiązywania umowy oraz przez [WSTAWIĆ: LICZBA] miesięcy po jej zakończeniu.

§ 5 Rozwiązanie umowy

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem [WSTAWIĆ: LICZBA] dniowego okresu wypowiedzenia. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Wykonawcę.

Podpisy: ____ (Zamawiający) ____ (Wykonawca)

D5. Klauzula informacyjna RODO dla Partnera / Handlowca

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest [WSTAWIĆ: NAZWA SPÓŁKI], z siedzibą w [WSTAWIĆ: ADRES], kontakt: [WSTAWIĆ: E-MAIL].
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [WSTAWIĆ: DANE IOD LUB "nie dotyczy"].
 3. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, NIP, dane kontaktowe, statystyki sprzedaży) przetwarzane są w celu: a) zawarcia i realizacji umowy o współpracy — podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; b) rozliczeń podatkowych — podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny); c) zapobiegania nadużyciom (w tym przetwarzanie adresu IP) — podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); d) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i cywilnego (przedawnienie roszczeń), tj. [WSTAWIĆ: LICZBA] lat od zakończenia współpracy.
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, płatnicze, IT oraz organy państwowe uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o współpracy.
-

D6. Regulamin Rankingu / Konkursu Handlowców (jeśli moduł aktywny)

Regulamin Rankingu Handlowców [WSTAWIĆ: NAZWA SKLEPU]

1. Organizatorem Rankingu jest [WSTAWIĆ: NAZWA SPÓŁKI].
 2. Ranking prowadzony jest w cyklach miesięcznych i obejmuje wyłącznie Handlowców posiadających aktywny status w danym miesiącu kalendarzowym.
 3. Pozycja w rankingu ustalana jest wyłącznie na podstawie sumy prowizji naliczonej ze zrealizowanych (opłaconych) zamówień w danym miesiącu — ranking nie zawiera elementu losowości.
 4. Nagroda za zajęcie miejsca [WSTAWIĆ: 1–3] w rankingu wynosi [WSTAWIĆ: KWOTA/OPIS NAGRODY].
 5. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami — w przypadku Handlowców niebędących pracownikami, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT), o ile przepisy nie przewidują zwolnienia dla danej kwoty.
 6. Wyniki rankingu są jawne wyłącznie w zakresie: pozycja, imię i pierwsza litera nazwiska, łączna kwota prowizji — bez ujawniania szczegółów zamówień lub danych innych Handlowców.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Rankingu lub jego zawieszenia w każdym czasie, z powiadomieniem Handlowców z wyprzedzeniem [WSTAWIĆ: LICZBA] dni.
-

D7. Oświadczenie Partnera / Handlowca (dane do wypłaty i status podatkowy)

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a [WSTAWIĆ: IMIĘ I NAZWISKO], PESEL: [WSTAWIĆ: PESEL], oświadczam, że:

1. Status podatkowy: ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ☐ osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (NIP: [WSTAWIĆ]) ☐ inny: [WSTAWIĆ].
2. Jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji wypłat wynagrodzenia, zgodnie z Klauzulą Informacyjną RODO, o której mowa w Załączniku D5.
4. Rachunek bankowy do wypłat: [WSTAWIĆ: NUMER RACHUNKU].
5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem [WSTAWIĆ: Programu Partnerskiego / Panelu Handlowca] i akceptuję jego postanowienia.

Data i podpis: ____

D8. Aneks do Polityki Prywatności — nowe cele przetwarzania (afiliacja, panel handlowca)

Dodać do istniejącej Polityki Prywatności Sklepu następujące punkty:

1. **Cookie afiliacyjne** — w związku z uruchomieniem Programu Partnerskiego wykorzystujemy plik cookie służący do zapamiętania Partnera polecającego przez okres [WSTAWIĆ: 30] dni od kliknięcia w link polecający. Podstawa prawna: [WSTAWIĆ: zgoda / niezbędność do realizacji umowy z Partnerem].
 2. **Adres IP w celu przeciwdziałania nadużyciom** — w ramach Programu Partnerskiego przetwarzamy adres IP w celu wykrywania prób oszustwa (np. korzystanie z własnego linku polecającego w celu wyłudzenia prowizji). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. **Dane w Panelu Handlowca** — w związku z funkcjonowaniem Panelu Handlowca, dane klientów niezbędne do realizacji oferty (imię, nazwisko, adres, kontakt) są udostępniane Handlowcom obsługującym dane zamówienie, na zasadach określonych w Regulaminie Panelu Handlowca.
-

Dokument przygotowany przez zespół produktowy/techniczny WBTrade na podstawie audytu wymagań prawnych dla programu partnerskiego, MLM i panelu handlowca. Wymaga zatwierdzenia przez radcę prawnego przed publikacją i wdrożeniem.